



DIA 23

TRILHA TITÃ

AULA 3/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA

LEI 9.784/1999 • ART. 54 • 5 ANOS • EFEITOS FAVORÁVEIS • MÁ-FÉ • PRIMEIRO PAGAMENTO • SEGURANÇA JURÍDICA



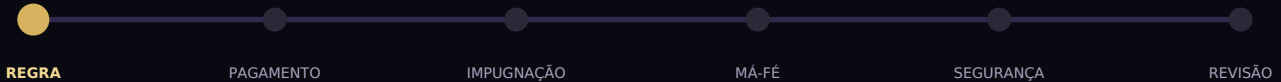
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



ART. 54

A regra que cai quase literal



1. Prazo de cinco anos

O direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

EXEMPLO Benefício concedido por ato administrativo favorável não pode ficar indefinidamente sujeito à revisão, salvo hipóteses excepcionais.

BIZU 95+ 5 ANOS + ato favorável + boa-fé.

PEGADINHA Dizer que todo ato ilegal pode ser anulado a qualquer tempo.

Q01**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • FUB • 2025 • Q3464372**

O prazo decadencial para a Administração anular atos favoráveis decai em cinco anos a partir da prática do ato, salvo comprovada má-fé.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EFEITOS CONTÍNUOS

O marco que a banca atualizou em 2026

2. Primeiro pagamento

Quando o ato produz efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial conta-se da percepção do primeiro pagamento. Não se reinicia a cada parcela subsequente.

EXEMPLO Vantagem paga mensalmente: o marco do §1º é o primeiro pagamento decorrente do ato.

BIZU 95+ TRATO CONTÍNUO = primeiro pagamento.

PEGADINHA Contar cinco anos novos a cada mês.

Q02**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • CÂMARA DOS DEPUTADOS • POLÍCIA LEGISLATIVA • 2026 • Q4023189**

No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial de cinco anos para anulação do ato ilegal conta-se da percepção do primeiro pagamento ao beneficiário.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EXERCÍCIO DO DIREITO

O §2º impede decadência silenciosa

3. Medida impugnativa

Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. A medida precisa efetivamente questionar a validade, não ser mero estudo genérico sem conteúdo impugnativo.

EXEMPLO A Administração instaura procedimento formal para questionar a validade do benefício antes de completar cinco anos: há exercício do direito de anular.

BIZU 95+ IMPUGNAR validade interrompe a ideia de inércia protegida pelo art. 54.

PEGADINHA Achar que qualquer memorando interno genérico afasta automaticamente a decadência.

4. Má-fé

A ressalva legal exige má-fé comprovada. A boa-fé conecta decadência à segurança jurídica e à proteção da confiança.

EXEMPLO Fraude comprovada do beneficiário afasta a regra protetiva do prazo do caput.

BIZU 95+ MÁ-FÉ não se presume.

PEGADINHA Trocar suspeita por comprovação.



DECADÊNCIA × ANULAÇÃO

Fechamento sem misturar institutos

5. Decadência não é revogação

Anulação combate ilegalidade; revogação retira ato válido por mérito. A decadência do art. 54 limita temporalmente o exercício da autotutela anulatória em atos favoráveis de boa-fé.

EXEMPLO Depois de cinco anos, a questão é segurança jurídica, não transformação do ato em “conveniente”.

BIZU 95+ ANULAÇÃO = legalidade; REVOGAÇÃO = mérito; DECADÊNCIA = tempo.

PEGADINHA Falar em decadência de cinco anos para revogar ato inconveniente.

BIZU 95+ Decore o art. 54 como fórmula: FAVORÁVEL + 5 ANOS + DATA DO ATO; se efeito patrimonial contínuo, PRIMEIRO PAGAMENTO; exceção: MÁ-FÉ comprovada.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Agora sim: confira o raciocínio, a regra decisiva e a pegadinha de cada questão.

QUESTÃO 01 - CERTO

É a regra literal do art. 54 da Lei 9.784/1999: cinco anos para anular ato favorável, ressalvada a má-fé comprovada.

QUESTÃO 02 - CERTO

O §1º do art. 54 fixa, para efeitos patrimoniais contínuos, o primeiro pagamento como termo inicial do prazo decadencial.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 54: atos favoráveis + cinco anos + boa-fé. Efeitos patrimoniais contínuos: primeiro pagamento. Má-fé comprovada afasta a proteção. Medida administrativa que impugna a validade caracteriza exercício do direito de anular. Não confunda decadência com revogação.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei nº 9.784/1999, art. 54 e §§; questões oficiais CEBRASPE FUB/2025 e Câmara dos Deputados - Polícia Legislativa/2026.